



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
 - bahwa dalam rangka menjamin tersedianya layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur perlu adanya peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
11. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
14. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam program kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup empat (4) bidang garapan yaitu bidang kesehatan anak, bidang pendidikan anak, bidang perlindungan anak dan bidang penanggulangan HIV/AIDS.
15. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan melalui Strategi Pengarusutamaan hak anak.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.
17. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
18. Telepon Sahabat Anak 129, yang selanjutnya disebut TESA 129, adalah suatu bentuk layanan perlindungan anak berupa akses telepon bebas pulsa lokal (telepon rumah/kantor) untuk anak yang membutuhkan perlindungan atau dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling.
19. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
20. Petugas pelaksana atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di P2TP2A
21. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
22. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
23. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
24. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berpartisipatif dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan berbagai pihak terkait (penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat madani) untuk mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:

- a. menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak oleh Pemerintah daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu;
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- c. mewujudkan perencanaan dan pembangunan daerah yang responsif gender dan peduli anak;
- d. mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak baik di Pemerintahan Daerah maupun lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan dan anak di daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dengan mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan perempuan dan anak memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlindungan perempuan dan anak ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan perempuan dan anak di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan anak melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dunia usaha, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengembangan model perlindungan perempuan dan anak, dan bentuk lainnya.

Pasal 7

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di daerah dapat dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (3) Pembentukan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak antar SKPD di wilayahnya;
- b. kerjasama dengan penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat madani dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan PUHA;
- d. fasilitasi pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- f. penyusunan aksi afirmasi perlindungan perempuan dan anak;
- g. pembentukan dan pengembangan KLA; dan

- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 10

- (1) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mencakup upaya pemenuhan hak dan peningkatan kualitas perempuan dan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan hukum.
- (2) Bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang, pelayanan meliputi: pelayanan pengaduan/identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan kepentingan terbaik korban.
- (3) Penyediaan pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan juga bagi perempuan dan anak di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan dan anak penyandang cacat, perempuan dan anak korban eksploitasi seksual, perempuan dan anak yang terkena HIV/AIDS, perempuan dan anak yang berada dalam kelompok rentan lainnya, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan melalui P2TP2A, dan kelembagaan yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perlindungan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembentukan dan pengembangan P2TP2A disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di daerah.

Pasal 13

- (1) P2TP2A mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A dapat berkoordinasi dengan kecamatan, dan berbagai pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) P2TP2A terdiri dari berbagai unsur, antara lain: satuan kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kesehatan, sosial, agama, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pamong praja, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga masyarakat, serta perguruan tinggi.
- (2) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur, secara bertahap harus dapat berfungsi sebagai: pusat rujukan, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat penanganan tindak kekerasan, pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), pusat konsultasi usaha, rumah aman (*shelter*), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESSA) 129 atau bentuk lainnya yang mendukung peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan

- kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap satuan kerja dan unit kerja yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak harus melakukan pelaporan setiap berakhirnya tahun anggaran
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten bersumber dari APBD kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menetapkan pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas;
 - d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkala melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi untuk memperkuat peran P2TP2A;
 - e. memperkuat lembaga atau unit organisasi yang menangani perlindungan perempuan dan anak;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi;

BAB IX PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan, baik secara perorangan dan/atau organisasi.
- (2) Masyarakat dapat berperanserta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari diskriminasi dan kekerasan baik secara organisasi dan/atau perorangan

BAB X PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan perlindungan perempuan dan anak di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkandi Sukadana
pada tanggal 07 Maret 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 07 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

I WAYAN SUTARJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
H.ROSDI.S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19630810 199003 1 011

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERLIDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

I. UMUM

Hak untuk mendapatkan perlindungan bagi setiap warga negara, sesungguhnya telah dijamin oleh konstitusi. Hal ini bisa dicermati pada tujuan pembentukan negara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pengertian melindungi di sini termasuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Namun dalam kenyataannya masalah diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penerlantaran, dan perdagangan orang masih sering terjadi, terutama pada kelompok perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan betapa rentannya kedua kelompok tersebut. Padahal kalau dicermati lebih lanjut, perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kemajuan negara. Perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara. Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala terjalin kerjasama yang baik antara sumberdaya perempuan dan laki-laki. Sementara itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tanggung jawab tersebut hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari upaya agar perempuan dan anak dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik. Dengan adanya Perda tersebut, berarti ada jaminan terpenuhi hak-hak mereka dan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kemandirian, yang ditunjukkan dengan kemauannya berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengintegrasian adalah bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak harus dijadikan sebagai bagian dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang terdokumentasi dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan perempuan dan anak yang terkena HIV/AIDS adalah perempuan dan anak yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar.
- Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang berada pada posisi lemah/tidak berdaya, termasuk kelompok masyarakat yang menghadapi masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau belum/tidak bisa hidup layak.
- Yang dimaksud dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 15

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya yang mendukung peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak adalah mencakup program dan kegiatan yang inovatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21